

1500925-28.2018.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

A sentenciada BIANCA OLIVEIRA DA SILVA fora denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, c/c o artigo 29, do Código Penal, is que, no dia 22 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, ., Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15)

3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500925-28.2018.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500925-28.2018.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

A sentenciada BIANCA OLIVEIRA DA SILVA fora denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, c/c o artigo 29, do Código Penal, is que, no dia 22 de dezembro de 2018, por volta das 17h55, na rua Osmil Martins, nº 659, bairro Santa Rita, e na rua João Peixoto, nº 536, nesta cidade e comarca de Tatuí, em concurso com FERNANDO BRITO DE LIMA, supostamente trazia consigo, guardava e mantinha em

depósito substâncias entorpecentes, para fins de tráfico.

Em Sentença proferida em 28 de maio de 2019, BIANCA fora condenada como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", c/c o artigo 29, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal (cf. fls. 171/180).

A Sentença de primeiro grau transitou em julgado ao Ministério Público em 03 de junho de 2019 (cf. Certidão de fl. 222).

A Defesa Técnica, irresignada, interpôs recurso de apelação ao Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.

Por v. Acórdão prolatado em 06 de maio de 2020, a conduta de BIANCA fora desclassificada para o tipo penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", sendo-lhe aplicada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas (cf. fls. 256/261).

Em 15 de setembro de 2020, a condenação tornou-se definitiva para a sentenciada, conforme certificado à fl. 293.

Os autos, no momento, aguardam a localização de BIANCA para que a condenada seja advertida dos efeitos das drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, em análise detida do feito, observo que a pretensão estatal executória encontra-se fulminada pelo advento da prescrição, senão vejamos.

Come efeito, dispõe o artigo 30 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", que prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas cominadas no artigo 28 da mesma Lei.

Por outro lado, prevê o artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal, que a prescrição da pretensão executória tem por termo inicial o dia em que a condenação transita em julgado para a Acusação.

Na espécie, o Trânsito em Julgado ao Ministério Público da Sentença Condenatória sobreveio em 03 de junho de 2019 (fl. 222), isto é, há mais de 02(dois) anos e 11(onze) meses, sem que a condenada tenha sido admoestada dos efeitos deletérios das drogas.

Portanto, não havendo circunstâncias capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, de rigor o reconhecimento da superveniência da prescrição da pretensão executória.

Assim sendo, desde logo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de BIANCA OLIVEIRA DA SILVA, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura do Código Penal c/c o artigo 30 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas".

Por fim, certifique a z. Serventia de que fora expedido o necessário para o levantamento, pela interessada, da quantia apreendida nos autos, conforme determinado à fl. 297, bem como de que todas as deliberações exaradas em relação ao condenado FERNANDO BRITO DE LIMA foram integralmente cumpridas.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Tatui, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA